

ACUERDO DE COOPERACIÓN

RAPPI	
RAZÓN SOCIAL:	Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	TRA150604TW1
DOMICILIO:	Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 57, Col. Ampliación Granada, Del. Miguel Hidalgo. Ciudad de México, México. C.P. 11520.
REPRESENTANTE LEGAL:	
IDENTIFICACIÓN OFICIAL REPRESENTANTE LEGAL:	
ALIADO	
RAZÓN SOCIAL:	Julia Irlanda Casillas Regalado
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CARJ810522SS9
DOMICILIO:	Av. Universidad 935 Loc 31, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes
REPRESENTANTE LEGAL:	
IDENTIFICACIÓN OFICIAL REPRESENTANTE LEGAL:	

Entre las Partes previamente identificadas en la tabla anterior se ha efectuado un Acuerdo con el fin de establecer relaciones comerciales entre Rappi y el Aliado. Ambas Partes declaran que cuentan con la capacidad legal y económica para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que les derivan del presente Acuerdo, así mismo declaran que conocen el contenido y alcances de todas y cada una de las disposiciones legales que se citan en el presente Acuerdo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previo las siguientes definiciones:

Definiciones.

Servicio Rappi. Rappi es una plataforma virtual que presta servicios de tecnología a dos tipos de usuarios: Consumidores y Rappitenderos. A través de esta plataforma se exhiben productos y servicios de diversos establecimientos de comercio ajenos a Rappi para que sean adquiridos por los Consumidores. Rappi no presta ningún tipo de servicio de logística, suministro o de entrega de productos a terceros. Rappi actúa en calidad de independiente y como simple intermediario, sin ningún tipo de vínculo laboral con los usuarios de su plataforma o con el Aliado.

Seguridad e higiene. El Aliado reconoce que es el entero responsable por la calidad, higiene, elaboración y seguridad de los ingredientes del producto y

acepta cumplir con toda la normatividad en materia de seguridad alimentaria de los mismos. Rappi no será responsable en ningún grado por cualquier incumplimiento del Aliado de los criterios anteriores.

Contexto y objeto. Este documento es un convenio de cooperación entre Rappi y el Aliado, que busca incrementar ventas a través de la plataforma digital de Rappi. Se entiende que ambas sociedades son independientes, sin ningún nexo patrimonial y/o jurídico previo entre las mismas. Las Partes cumplirán con sus obligaciones frente a terceros (en el ámbito laboral, de seguridad social y de carácter fiscal) independientemente.

Obligaciones de Rappi. Son obligaciones de Rappi las siguientes: (i) Diseñar, sin costo alguno, un catálogo de productos personalizado para el Aliado; (ii) Tener disponibilidad logística para realizar los pedidos que se hagan a través de la plataforma (Se exceptúan casos de fuerza mayor, caso fortuito e inconvenientes técnicos mayores de la plataforma); (iii) Cumplir con los protocolos de entrega acordados con el Aliado (Horarios, sucursales, etc.); (iv) Enviar un reporte mensual detallado de las ventas realizadas a través de la plataforma, indicando número de orden, hora de la transacción y productos vendidos; (v) Todos los pedidos de Rappi deben ser tramitados a través de cualquier plataforma de Rappi.

Obligaciones del Aliado. Son obligaciones del Aliado las siguientes: (i) Entregar los logos y artes de la marca en el formato requerido; (ii) Diligenciar la información de productos en los formatos requeridos (i.e. Productos y precios); (iii) El Aliado debe notificar a Rappi sobre modificaciones de productos, precios, ingredientes; cambio de dirección, horarios de operación, entre otros cambios considerables al día siguiente de haber realizado las modificaciones; (iv) Mantener la misma calidad y precios de los productos que ofrece al público; (v) Entregar los productos a los Rappitenderos, en empaques adecuados y totalmente sellados, junto con los accesorios necesarios para el consumo, tales como cubiertos, servilletas, salsas y condimentos correspondientes. El Rappitendero no deberá pagar ningún valor, solamente deberá retirar los productos del establecimiento; (vi) El Aliado deberá tramitar todos los pedidos de productos de sus establecimientos, que se soliciten a través de cualquier plataforma virtual de Rappi; (vii) Autorizar el uso de la imagen de la marca por parte de Rappi para publicaciones físicas y digitales (ej. Instagram, flyers, etc.); (viii) Ubicar en un lugar visible el "hablador" suministrado por Rappi y promocionar la alianza con Rappi a través sus redes sociales; (ix) Agilizar los pedidos que sean realizados por teléfono o cualquier otro medio, sin la presencia del Rappitendero; (x) Rappi cubrirá el costo de las órdenes que sean canceladas después de su preparación; (xi) El Aliado no preparará las órdenes que no sean tramitadas/aceptadas dentro de los siete (7) primeros minutos de haber sido recibidas en cualquier aplicación o plataforma virtual de Rappi. Dichas órdenes serán eliminadas inmediatamente del sistema; (xii) El Aliado se obliga a dar el **diez por ciento (10%)** de descuento al usuario en los casos en que tome más de cuarenta (40) minutos en preparar la totalidad de la orden. El valor total de estos descuentos será descontado del valor total a ser reembolsado por parte de Rappi al Aliado; (xiii) Permitir el acceso y revisión por parte de Rappi de las tablets y de toda la información contenida en las aplicaciones de Rappi instaladas en las tablets; (xiv) Abstenerse de reproducir, copiar y/o desarrollar cualquier software de propiedad de Rappi; (xv)

Inmediatamente terminado el contrato por cualquier causa, el Aliado deberá eliminar cualquier software de propiedad de Rappi de las tablets.

Emisión del ticket. El Aliado tiene la obligación de emitir el ticket del pedido recibido por la plataforma virtual de Rappi, a nombre del usuario que realizó el pedido. De ninguna manera el ticket podrá emitirse a nombre de Rappi.

Venta de bebidas alcohólicas. El Aliado reconoce que cuenta con los permisos y licencias de las autoridades competentes para la venta y expendio de bebidas alcohólicas. Se aclara que es responsabilidad exclusiva del Aliado la expedición y renovación de las licencias correspondientes. Así mismo el Aliado acepta cumplir la normatividad referente a las restricciones de venta por zonas, horarios y cualquier otro tipo de limitaciones aplicables a la comercialización de estos productos, especialmente la prohibición de venta a menores de edad.

Remuneración. Rappi reembolsará al Aliado el valor de todas las órdenes solicitadas de lunes a domingo por los usuarios/consumidores y tramitadas a través de la plataforma virtual de Rappi, el miércoles de la semana siguiente menos el valor cobrado por Rappi por concepto del alquiler y uso de la plataforma. Dicho valor equivale al **quince por ciento (15%) + IVA** del total transado en la plataforma virtual de Rappi durante los primeros dos años y del veinte por ciento (20%) + IVA en el tercer año. Las órdenes que no sean tomadas por el Aliado dentro de los siete (7) minutos siguientes, después de haber sido recibidas en la plataforma virtual de Rappi, serán incluidas como pedidos tomados y sumarán al valor final del alquiler de la plataforma en la relación de ventas. Rappi pagará al Aliado el valor determinado en la cuenta bancaria relacionada a continuación:

- *Titular:* Julia Irlanda Casillas Regalado
- *Cuenta Bancaria:* 500450990279
- *Clabe Interbancaria:* 036010500450990279
- *Banco:* Inbursa

Parágrafo primero. Las Partes aceptan el envío y recibo de facturas por medios electrónicos.

Impuestos. Cada Parte será responsable de los pagos de los impuestos que las leyes les impongan con ocasión de la celebración de este Acuerdo.

Exclusividad. El Aliado se obliga a tener exclusividad con Rappi, por lo que no podrá celebrar ningún tipo de acuerdo igual o similar a este con cualquier empresa y/o plataforma virtual que preste servicios iguales o similares a Rappi. En caso de incumplir con esta obligación, el Aliado se verá obligado a duplicar el porcentaje acordado por concepto del alquiler y uso de la plataforma. Dicho aumento aplicará de manera automática, a partir de la configuración del incumplimiento de la presente cláusula de exclusividad. Adicionalmente, dicho aumento en este valor se deberá aplicar de manera retroactiva por los meses anteriores a la fecha de celebración del acuerdo con otra plataforma electrónica y permanecerá hasta que el Aliado termine dicho acuerdo con otra plataforma electrónica.

Parágrafo primero. El incumplimiento del Aliado de la obligación de exclusividad frente a Rappi, consagrada en la presente cláusula, lo hará incurrir en el pago de: i) el diez por ciento (10%) del valor total de las ventas realizadas a través de la plataforma hasta el momento en que se configure

el incumplimiento; y ii) el cien por ciento (100%) de los valores entregados al Aliado por Rappi en razón de la cláusula denominada **Promoción productos adicionales para nuevos usuarios RappiPay**. Dicho pago deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes al incumplimiento, mediante consignación bancaria a la cuenta bancaria relacionada a continuación:

- *Titular:* TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.
- *Cuenta Bancaria:* 92-00203415-2
- *Clabe Interbancaria:* 014180920020341528
- *Banco:* SANTANDER

Este incumplimiento se entenderá configurado sin necesidad de requerimiento por Rappi, declarando el Aliado que renuncia a constitución en mora, y lo anterior no lo excluye de cumplir con el pago de las demás sumas de dinero que adeude a Rappi hasta ese momento.

Promoción productos adicionales para nuevos usuarios RappiPay. Durante los primeros Tres (3) meses de uso de la plataforma RappiPay por parte del Aliado, Rappi dispondrá de hasta _____ de pesos mexicanos (MXN \$) para que los usuarios que paguen por primera vez en cualquier punto de venta del Aliado por medio de RappiPay a través de la lectura de un Código QR, reciban un producto adicional de manera gratuita. De esta manera, la plataforma RappiPay notificará dicho beneficio al usuario y el Aliado deberá entregar el producto directamente al usuario.

Parágrafo primero. Se aclara que el producto adicional será determinado de mutuo acuerdo por las Partes.

Parágrafo segundo. Rappi cubrirá el valor de los productos adicionales. De esta manera, Rappi pagará al Aliado el valor equivalente a los productos entregados de manera gratuita. Dicho pago se realizará directamente en la cuenta del Aliado en la plataforma RappiPay. De esta forma, el valor de cada producto adicional entregado a los Clientes, se verá reflejado de manera inmediata en la cuenta del Aliado en la plataforma RappiPay y el Aliado podrá transferir dicha suma de dinero de conformidad con los términos establecidos en la cláusula denominada **Forma de pago** del contrato de prestación de servicios de la plataforma RappiPay, que se anexa al presente Acuerdo como Anexo 1.

Se aclara que Rappi pagará la suma máxima de _____ de pesos mexicanos (MXN \$), durante la totalidad de la vigencia de la promoción referenciada en la presente cláusula. Cualquier valor adicional, deberá ser cubierto por el Aliado.

Parágrafo tercero. La presente cláusula se encuentra condicionada a: 1) el cumplimiento del Aliado de la obligación de exclusividad establecida en la cláusula denominada **Exclusividad** del presente Acuerdo; 2) la celebración y el cumplimiento del contrato de prestación de servicios de la plataforma RappiPay, que se anexa al presente Acuerdo como Anexo 1. En caso de que el Aliado incumpla con dichas obligaciones, la presente cláusula dejará de tener efecto.

Cumplimiento. En caso de que el Aliado incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, o lo termine anticipadamente, será plenamente responsable frente a Rappi, sin límite alguno, por todos los daños y perjuicios económicos, reputacionales y, en

general, los que se causen con motivo del incumplimiento y/o la terminación del presente Acuerdo.

No transferencia de tecnología. El presente Acuerdo bajo ningún presupuesto se podrá entender como transferencia a cualquier título de la tecnología de la cual es propietaria Rappi, su matriz, filiales y/o subsidiarias.

Derechos de propiedad industrial. La firma del presente Acuerdo no se entenderá como cesión a ninguna de las Partes de los derechos de propiedad industrial de la otra Parte (marcas, signos distintivos, patentes y demás), sin perjuicio de lo anterior las Partes podrán usar razonablemente la marca de la otra Parte con el fin de alcanzar el objeto del presente Acuerdo, comprometiéndose a no afectar la imagen y buen nombre de la otra Parte.

Manejo de bases de Datos. Debe entenderse por base de datos, el conjunto organizado de datos personales que pueda ser objeto de cualquier operación o conjunto de operaciones: recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones legales aplicables. Cualquiera de las Partes deberá garantizar el adecuado manejo, uso y disposición de la información contenida en las bases de datos de la otra Parte, que ésta le suministre en desarrollo del objeto de este Acuerdo, y sobre las cuales cuente con la debida autorización de los titulares de los datos personales contenidas en las mismas, y a dar cumplimiento a lo previsto en las normas mencionadas anteriormente.

Parágrafo primero. Los datos personales de los usuarios de Rappi a los que acceda el Aliado, en virtud del presente Acuerdo, de ninguna manera se entenderán transferidos o transmitidos en virtud de éste. En ese sentido, estos datos personales no podrán ser utilizados o almacenados por el Aliado toda vez que no cuenta con la debida autorización del titular para este fin.

Parágrafo segundo. En caso de reclamaciones por parte de los usuarios por el uso no autorizado de los datos personales por parte del Aliado, éste deberá mantener indemne a Rappi ante cualquier tipo de reclamación o sanción por parte de los usuarios y/o de la autoridad administrativa y/o judicial competente, haciéndose cargo de todos los gastos y honorarios que se causen en la defensa de Rappi, así como del pago de los montos de las sanciones y multas que deban asumirse.

Acuerdo total. El presente Acuerdo constituye la totalidad del acuerdo entre las Partes y, en consecuencia, sustituye cualquier otro acuerdo verbal o escrito anterior respecto de este mismo asunto. Las modificaciones que se introduzcan se harán por mutuo acuerdo entre las Partes y deberán constar por escrito.

Confidencialidad. Las Partes se obligan a mantener estricta confidencialidad sobre todo tipo de información compartida en desarrollo del presente Acuerdo. La información mencionada anteriormente será utilizada exclusivamente para el desarrollo del objeto del Acuerdo. El incumplimiento de esta obligación hará responsable a la Parte incumplida por los daños y perjuicios que se causen, directa o indirectamente a la Parte cumplida sin que ello impida la iniciación de las acciones civiles y penales correspondientes. La obligación establecida en esta cláusula se mantendrá vigente, incluso después de la terminación de este Acuerdo.

Indemnidad. Las Partes acuerdan mantenerse indemnes respecto de terceros que pudieran ser afectados por una de las Partes, en atención a la obligación de mantenerse indemnes, responderán por los perjuicios que sus acciones u

omisiones pudieran causar a terceros y por los que afecten a cualquiera de las Partes.

Notificaciones. Las Partes extenderán las notificaciones en los apartados indicados en la tabla al inicio del presente documento o al correo electrónico:

Rappi:

El Aliado: acasillasregalado@gmail.com

Cualquier cambio de dirección de notificaciones o de las personas encargadas de coordinar el Acuerdo, deberá ser notificada con una antelación de cinco (5) días hábiles a la otra Parte.

Jurisdicción. Las Partes acuerdan expresamente que se someten a la jurisdicción de las leyes y tribunales del a Ciudad de México, CDMX, renunciando en este acto, a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de domicilio presente o futuro.

Vigencia y terminación. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de firma del presente Acuerdo, y se prorrogará automáticamente por periodos similares al finalizar cada periodo. En caso de que alguna de las Partes, no desee prorrogar el Acuerdo deberá notificarlo a la otra con un periodo no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha de terminación.

Parágrafo primero. En caso de que el Aliado desee terminar unilateralmente este Acuerdo de manera anticipada, deberá notificarle a Rappi, con un periodo no inferior a ciento ochenta (180) días calendario a la fecha de terminación deseada. De igual manera, se obligará al Aliado a pagarle a Rappi: i) el diez por ciento (10%) del valor total de las ventas realizadas a través de la plataforma hasta el momento en que se configure la terminación; y ii) el cien por ciento (100%) de los valores entregados al Aliado por Rappi en razón de la cláusula denominada **Promoción productos adicionales para nuevos usuarios RappiPay**. Dicho pago deberá realizarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de terminación, mediante consignación bancaria a la cuenta relacionada en la cláusula denominada **Exclusividad** del presente Acuerdo.

Parágrafo segundo. Podrá darse terminación anticipada del Acuerdo sin necesidad de resolución judicial alguna, cuando exista incumplimiento de las obligaciones por alguna de las Partes. Lo anterior aplicará, en caso de que la Parte que incumpla, no subsane ni remedie el incumplimiento dentro del plazo de diez (10) días calendario, contados a partir del día en que se configure el incumplimiento.

Las Partes convienen que Rappi no se verá obligado a pagar a ningún título y/o suma alguna de dinero por concepto de beneficios tangibles o intangibles que adquiera el Aliado en virtud del presente Acuerdo, ni por el posicionamiento que adquiera Rappi en virtud de los servicios prestados a través de la Plataforma.

En fe de lo expuesto se firma por las Partes en 2 copias del mismo tenor y contenido por los representantes autorizados de cada una de las Partes. Se firma en la ciudad de **Aguascalientes** el 27 **de diciembre de 2018**.

RAPPI

EL ALIADO

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Julia Irlanda Casillas Regalado

CONTRIBUYENTES:	
DOMICILIO:	Av. Universidad 935 Loc 31, Bosques del Prado Sur, Aguascalientes
REPRESENTANTE LEGAL:	
IDENTIFICACIÓN OFICIAL REPRESENTANTE LEGAL:	

Entre Rappi y el Aliado, Partes previamente identificadas en la tabla anterior, se ha efectuado un Contrato de Prestación de Servicios (en adelante "Contrato"), el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previo a las siguientes definiciones.

Definiciones. Se aclara que las obligaciones denominadas **Impuestos, , No transferencia de tecnología, Confidencialidad, Manejo de bases de datos, indemnidad, Acuerdo total y Jurisdicción** del Acuerdo de Cooperación, aplican en los mismos términos en el presente Contrato.

RappiPay. Sección dentro de la plataforma virtual Rappi, por medio de la cual los usuarios pueden realizar pagos y aceptar pagos de terceros.

Código QR. Módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. La matriz se lee en el dispositivo móvil por un lector específico (lector de QR) y de forma inmediata se conecta con una aplicación en la web.

Clientes. Consumidores finales que adquieren los productos en el establecimiento del Aliado y realizan el pago de los mismos a través de RappiPay, por medio de la lectura de un Código QR desde sus dispositivos móviles.

Contexto y objeto. El objeto del presente Contrato es definir los términos y condiciones bajo los cuales Rappi proveerá al Aliado el servicio de tecnología e instalación de RappiPay, para que los Clientes del Aliado puedan realizar el pago de los productos por medio de RappiPay. Se entiende que ambas sociedades son independientes y autónomas. Las Partes cumplirán con sus obligaciones frente a terceros (en el ámbito laboral, de seguridad social y de carácter fiscal) independientemente.

Obligaciones de Rappi. Son obligaciones de Rappi las siguientes: (i) Suministrar al Aliado la información necesaria para la ejecución del presente Contrato; (ii) Suministrar el número de tableros con códigos QR necesarios, de acuerdo a lo establecido de mutuo acuerdo por las Partes; (iii) Crear una cuenta al Aliado dentro de la plataforma RappiPay. En dicha cuenta el Aliado podrá visualizar las transacciones realizadas y realizar la transferencia bancaria del valor de dichas transacciones; (iv) Asignar el personal idóneo para la prestación de los servicios establecidos en el presente Contrato; (v) Cumplir con todas las obligaciones convenidas en el presente Contrato.

Obligaciones del Aliado. Son obligaciones del Aliado las siguientes: (i) Disponer los tableros con códigos QR en las cajas de los establecimientos de comercio; (ii) Promocionar RappiPay como medio de pago dentro de sus establecimientos de comercio; (iii) Promocionar RappiPay como medio de pago a través de sus redes sociales; (iv) Ingresar a su cuenta dentro de la

Anexo 1

RAPPI	
RAZÓN SOCIAL:	Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	TRA150604TW1
DOMICILIO:	Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 57, Col. Ampliación Granada, Del. Miguel Hidalgo. Ciudad de México, México. C.P. 11520.
REPRESENTANTE LEGAL:	
IDENTIFICACIÓN OFICIAL REPRESENTANTE LEGAL:	
ALIADO	
RAZÓN SOCIAL:	Julia Irlanda Casillas Regalado
REGISTRO FEDERAL DE	CARJ810522SS9

plataforma RappiPay para verificar las transacciones efectuadas y realizar la transferencia bancaria del valor de éstas. Se aclara que el Aliado es el único responsable de realizar la transferencia bancaria por medio de la plataforma RappiPay. Igualmente se aclara que Rappi cubrirá el valor de dos (2) transferencias bancarias a la semana. En caso que el Aliado supere este número de transferencias semanales, deberá asumir el costo de dichas transferencias bancarias. No obstante lo anterior, en caso que el Aliado realice un promedio de ventas diarias mayor a tres mil ciento diez pesos mexicanos (MXN \$3,110) con medio de pago RappiPay, podrá realizar transferencias diarias, cuyo costo será cubierto por Rappi; (v) Abstenerse de reproducir, copiar y/o desarrollar el software de cualquier plataforma desarrollada por Rappi, incluyendo todo lo relacionado a RappiPay; (vi) Informar oportunamente a Rappi en caso de requerir un mayor número de tableros con Código QR; (vii) Inmediatamente terminado el Contrato por cualquier causa, el Aliado deberá eliminar todo el software que pertenezca a Rappi; (viii) Inmediatamente terminado el Contrato por cualquier causa, el Aliado deberá devolver a Rappi los tableros con los códigos QR.

Tarifas. Rappi otorgará al Aliado un periodo de prueba de tres (3) meses para evaluar el servicio. Durante ese periodo, el Aliado no deberá pagar a Rappi ningún valor por concepto de uso y alquiler de la plataforma RappiPay. Vencido dicho término, el Aliado pagará a Rappi por concepto de uso y alquiler de la plataforma RappiPay, el uno punto tres **por ciento (1.3 %) + IVA** sobre el total de las ventas pagadas por medio de RappiPay.

Forma de pago. Una vez el Cliente escanee el código QR del Aliado para pagar los productos adquiridos, dicho dinero se verá reflejado en la cuenta del Aliado en la plataforma RappiPay, menos el valor cobrado por Rappi por concepto de uso y alquiler de la plataforma RappiPay.

Parágrafo primero. El Aliado podrá acceder a su cuenta en la plataforma RappiPay para visualizar todas las transacciones realizadas a través de RappiPay. Se aclara que la cuenta del Aliado en la plataforma RappiPay estará disponible para su consulta los siete (7) días de la semana, las veinticuatro (24) horas del día.

Parágrafo segundo. El Aliado podrá acceder a su cuenta en la plataforma RappiPay para realizar la transferencia bancaria de los valores disponibles, en razón de las ventas realizadas. Se aclara que el Aliado es el único responsable de realizar la transferencia bancaria por medio de la plataforma RappiPay, la cual se visualizará en la cuenta del Aliado. Igualmente se aclara que Rappi cubrirá el valor de dos (2) transferencias bancarias a la semana. En caso que el Aliado supere este número de transferencias semanales, deberá asumir el costo de dichas transferencias bancarias. No obstante lo anterior, en caso que el Aliado realice un promedio de ventas diarias mayor a tres mil ciento diez pesos mexicanos (MXN \$3,110) con medio de pago RappiPay, podrá realizar transferencias diarias, cuyo costo será cubierto por Rappi.

Parágrafo tercero. El Aliado es el único responsable de la custodia del usuario y contraseña de su cuenta en la plataforma RappiPay.

Exclusividad. El Aliado se obliga a tener exclusividad con Rappi, por lo que no podrá celebrar ningún tipo de contrato formal o informal, igual o similar a este, con cualquier otra empresa o plataforma virtual que preste servicios iguales o similares a la plataforma RappiPay o permita el pago por medio de Código QR, en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de

incumplir con esta obligación, el Aliado se verá obligado a duplicar el porcentaje acordado por concepto del alquiler y uso de la plataforma RappiPay. Dicho aumento aplicará de manera automática, a partir de la configuración del incumplimiento de la presente cláusula de exclusividad.

Adicionalmente, dicho aumento en este valor se deberá aplicar de manera retroactiva por los meses anteriores a la fecha de celebración del contrato con otra plataforma similar a la plataforma RappiPay o empresa que permita el pago por medio de Código QR.

Parágrafo primero. El incumplimiento del Aliado de la obligación de exclusividad frente a Rappi, consagrada en la presente cláusula, lo hará incurrir en el pago de i) diez por ciento (10%) del valor total de las ventas realizadas a través de la plataforma RappiPay hasta el momento en que se configure el incumplimiento; y ii) el cien por ciento (100%) de los valores entregados al Aliado por Rappi en razón de la cláusula denominada **Promoción productos adicionales para nuevos usuarios RappiPay**. Dicho pago deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes al incumplimiento, mediante consignación bancaria a la cuenta bancaria que Rappi le señale al Aliado para ese fin.

Promoción productos adicionales para nuevos usuarios RappiPay. Durante los primeros tres (3) meses de ejecución del presente Contrato, Rappi dispondrá de hasta _____ de pesos mexicanos (MXN \$), para que los Clientes que paguen por primera vez en cualquier punto de venta del Aliado por medio de RappiPay, reciban un producto adicional de manera gratuita. De esta manera, la plataforma RappiPay notificará dicho beneficio al Cliente y el Aliado deberá entregar el producto directamente al Cliente.

Parágrafo primero. Se aclara que el producto adicional será determinado de mutuo acuerdo por las Partes.

Parágrafo segundo. Rappi cubrirá el valor de los productos adicionales. De esta manera, Rappi pagará al Aliado el valor equivalente a los productos entregados de manera gratuita. Dicho pago se realizará directamente en la cuenta del Aliado en la plataforma RappiPay. De esta forma, el valor de cada producto adicional entregado a los Clientes, se verá reflejado de manera inmediata en la cuenta del Aliado en la plataforma RappiPay y el Aliado podrá transferir dicha suma de dinero de conformidad con los términos establecidos en la cláusula denominada **Forma de pago** del presente Contrato.

Se aclara que Rappi pagará la suma máxima de dos millones de pesos mexicanos (MXN \$), durante la totalidad de la vigencia de la promoción referenciada en la presente cláusula. Cualquier valor adicional, deberá ser cubierto por el Aliado.

Parágrafo tercero. Se aclara que la presente cláusula se encuentra condicionada al cumplimiento del Aliado de: i) la obligación de exclusividad establecida en la cláusula denominada **Exclusividad** del presente Contrato; y ii) la obligación de exclusividad establecida en la cláusula denominada **Exclusividad** del Acuerdo de Cooperación. En caso de que el Aliado incumpla con dichas obligaciones, la presente cláusula dejará de tener efecto.

Notificaciones. Las Partes extenderán las notificaciones en los apartados indicados en la tabla al inicio del presente documento o al correo electrónico:

Rappi:

El Aliado:

Cualquier cambio de dirección de notificaciones o de las personas encargadas de coordinar el Contrato, deberá ser notificada con una antelación de cinco (5) días hábiles a la otra Parte.

Cesión. Rappi podrá ceder el presente Contrato a su matriz, subsidiarias o filiales.

Vigencia y terminación. El presente Contrato tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato. Este Contrato podrá ser renovado con anterioridad a la fecha de su vencimiento por el término que acuerden las Partes, todo lo cual deberá constar en documento suscrito por ellas.

Parágrafo primero. En caso que el Aliado desee terminar unilateralmente este Contrato de manera anticipada, deberá notificarle a Rappi, con un periodo no inferior a ciento ochenta (180) días calendario a la fecha de terminación deseada. De igual manera, se obligará al Aliado a pagarle a Rappi el cien por ciento (100%) de los valores entregados al Aliado por Rappi en razón de la cláusula denominada **Promoción productos adicionales para nuevos usuarios RappiPay** del presente Contrato. Dicho pago se deberá realizar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de terminación deseada, mediante consignación bancaria a la cuenta bancaria que Rappi le señale al Aliado para ese fin.

Parágrafo segundo. Podrá darse terminación anticipada del Contrato sin necesidad de resolución judicial alguna, cuando exista incumplimiento de las obligaciones por alguna de las Partes. Lo anterior aplicará, en caso de que la Parte que incumplió, no subsane ni remedie el incumplimiento dentro del plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la configuración del incumplimiento.

Las Partes convienen que Rappi no se verá obligado a pagar a ningún título y/o suma alguna de dinero por concepto de beneficios tangibles o intangibles que adquiera el Aliado en virtud del presente Contrato, ni por el posicionamiento que adquiera Rappi en virtud de los servicios prestados a través de la plataforma RappiPay.

En fe de lo expuesto se firma por las Partes en dos (2) copias del mismo tenor y contenido por los representantes autorizados de cada una de las Partes. Se firma en la ciudad de **Aguascalientes** el 27 **de Diciembre de 2018.**

RAPPI

EL ALIADO.

Firma: _____ **Firma:** _____

Nombre: _____ **Nombre:** Julia Irlanda Casillas Regalado